

متوسط الرابعة :المستوى - المدنية التربية مادة في الأول الفصل اختبار تصحيح

(نقاط 04) :الأولى الوضعية

:التالية المصطلحات اشرح

- للوصول الطرفين نظر وجهات بين يقرب (الوسيط) ثالث شخص بتدخل ودية بطريقة النزاعات لحل بديلة طريقة هي :الوساطة .
اتفاق إلى
- معينة مصالح أو حقوق حول الجماعات أو الأفراد بين تنشأ التي والصراعات الخلافات هي :المنازعات .
- قضائي بحكم فيه للفصل (عليه ومدعى مدعي) طرفين بين القضاء أمام يعرض نزاع هي :الخصومة .
- محكمة فيها وتنتظر ،(المؤبد السجن أو الإعدام مثل) قاسية بعقوبات عادة فيها وبحكم ،خطورة الجرائم أخطر هي :الجنائية .
الجنائيات

(نقاط 04) :الثانية الوضعية

"البغضاء يورث القضاء فإن الإصلاح إلى الخصوم أحيوا" :عنه الله رضي الخطاب بن عمر قال

- .(للنزاعات الودية التسوية أو) الصلح هو :عمر سيدنا يقصده الذي الاجتماعي المبدأ
- :أهميته استنتاج
- .الإخاء أوأصر وتقوية المجتمع أفراد بين والتآلف المحبة نشر -
- .والضغائن الأحقاد وتجنب والقرابة الجيرة روابط على الحفاظ -
- .القضاء وقضايا المحاكم على العبء تخفيف -

(نقاط 04) :الثالثة الوضعية

:التعليل

- من المعوزين حرمان وعدم المادية حالتهم عن النظر بغض سواسية المواطنين لجميع التقاضي حق لضمان :القضاء مجانية .
العدالة
- .المحاكمات سير متابعة من الجمهور وتمكين ،الشفافية تحقيق ،القضاء نزاهة لضمان :المحكمة في الجلسات علانية
- ،خارجية تدخلات أو ضغوط أي دون وإنصاف بعدل القانون تطبيق لضمان :أحكامه إصدار في بالاستقلالية القاضي يتمتع .
فقط والقانون لضميره مستنداً
- هي بل ،جديد من القضية في النظر تعيد موضوع محكمة ليست لأنها :التقاضي درجات من ثلاثة درجة العليا المحكمة تعد لا .
للقانون القضائية والمجالس المحاكم تطبيق مدى تراقب قانون محكمة

(نقاط 08) :الإدماجية الوضعية

لحماية مكفولاً دستورياً حقاً يعد القضاء إلى اللجوء فإن ،حقوق من الجزائي الدستور ضمنه ما إلى استناداً ،الصديق عزيزي
مبدئي على تقوم القضائية السلطة أن وبما .الدستور من 150 المادة عليه نصت لما وفقاً ،اعتداء أي من الشخصية الحقوق

ودقيقة منظمة قانونية إجراءات وفق يسري المحاكمة مسار فإن ، 171 المادة في ورد كما للجميع متاحة وهي والمساواة الشرعية
العلنية المحاكمة جلسة وتحديد الخصوم وتبليغ القضية بتسجيل تبدأ

،الأدلة ومناقشة والشهود عليه والمدعى المدعى أقوال إلى الاستماع ثم ،القضاة رئيس طرف من بافتتاحها الجلسة أطوار تبدأ
النهائي بالحكم القاضي ينطق ،المحاكمة جلسة آخر وفي للمداولة القضية تدخل ثم الطرفين محامي لمرافعة القاضي يستمع وبعدها
الأمن واستتباب العدل لضمان المنيع الحصن هو القضاء يبقى ،النهاية وفي .لأصحابها الحقوق وإعادة النزاع في للفصل
المواطنين بين الاجتماعي